番禺区石南路出钟顺路西31米处“3·10”一般道路交通事故调查报告

2021年3月10日12时27分，田辉驾驶号牌为粤ADM196重型自卸货车沿广州市番禺区钟顺路由北往南方向行驶，当行驶至广州市番禺区石南路出钟顺路西 31 米处由北往西右转弯时，遇沈文凯驾驶无号牌两轮电动自行车沿钟顺路由北往南方向行驶发生碰撞，造成沈文凯现场死亡，车辆损坏的交通事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，且5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经区人民政府授权，区应急管理局牵头成立了由区交通运输局、区总工会、区交警大队有关人员组成的“3·10”一般道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年3月10日7点25分，田辉（广州市穗和运输有限公司（以下简称穗和公司）正式雇佣的驾驶员）根据穗和公司法定代表人区键淳的工作安排，驾驶号牌为粤ADM196重型自卸货车前往南大干线二标工地装载泥土到海华大桥附近围涌花场卸载，田辉在海华大桥附近围涌花场卸载完毕空载返回南大干线二标工地，继续进行泥土装载运输业务。至12时27分许，车辆行驶至广州市番禺区石南路出钟顺路西31米处，由北往西右转弯行驶，碰撞沈文凯沿钟顺路由北往南方向行驶的无号牌两轮电动自行车，造成沈文凯现场死亡，车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置情况

1、2021年3月10日12时28分，110指挥中心接警，称位于猛涌公交车站往石南二路方向，发生一起重型自卸货车与电动车碰撞的交通事故，有一人受伤怀疑已死亡。

2、12时28分区管辖交警四中队民警出警处置，按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：交通警情单、接报经过等复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：沈文凯，男，51岁，汉族。经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，结论为沈文凯符合巨大钝性暴力作用致严重颅脑损伤死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番交（司）鉴（法病）字〔2021〕013号））

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是区交警大队和大石街道办事处主要领导带领街道运行指挥中心、城管、交警中队等负责人到场现场复勘；二是区应急管理局、区交通运输局、区交警大队、区总工会等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；三是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；四是区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

2021 年 3 月 16 日，肇事司机田辉赔付死者沈文凯丧葬费 6.38 万元，其余赔偿金额正通过司法程序处理。

（证据材料：现场复勘情况表、道路交通事故损害赔偿凭证（〔2021〕第 44011312021000072 号）等复印件）

（五）事故直接经济损失情况

直接经济损失 7.88 万元。

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

粤 ADM196 号重型自卸货车，车主：广州市穗和运输有限公司，使用性质：货运，品牌型号：江淮牌 HFC3311P2K5H24S3V，核载 2 人，实载 1 人。行驶证注册登记日期：2019 年 07 月 23 日，检验有效期至：2021 年 07 月 31 日，交强险有效期至 2022 年 5 月 30 日。机动车状态：正常。

（证据材料：肇事车辆行驶证、道路运输证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

（二）事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤 ADM196 号重型自卸货车	1、该车外观轮廓为长 8795mm、宽 2550mm、高 3500mm 2、该车右侧从地面往上量 96cm 处，从右往左量 9-21cm 处有一条刮痕。
无号牌两轮电动自行车	1、该车外观轮廓为 140cm、宽 66cm、高 100cm。 2、该车从地面往上量 0-90cm，从前往后 0-40cm，车前轮左侧有明显的碾压痕迹，前轮断开，扭曲变形，轮胎漏气；上端塑胶箩筐碾压后扭曲变形，前叉支架扭曲变形。 3、车尾部坐垫碰撞后断开脱落，两侧脚踏碾压后紧贴车身扭曲变形。

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第 44011312021000072B 号、穗公交（番）车检字第 44011312021000072A 号）复印件）

（三）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	其他
粤 ADZ880 号重型自卸货车	合格	合格	不合格	--
无号牌两轮电动自行车	合格	合格	合格	属于非机动车

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20210300004 号、第（番）YS20210300003 号、第（番）YS20210300003-B 号）复印件）

（四）事故车辆驾驶人情况

1、田辉，男，43 岁，汉族，驾驶证初次领证日期：1978 年 04 月 26 日，有效期至：2024 年 12 月 17 日止，准驾车型：B2。从业资格：经营性道路货物运输驾驶员，有效期至 2025 年 6 月 26 日。

2、沈文凯，男，51 岁，汉族，未取得机动车驾驶证。

（证据材料：人员信息、驾驶证、道路运输从业人员从业资格证、信息查询结果单复印件）

（五）驾驶人员测试情况

事发后，经办民警抽取田辉和沈文凯血液，进行酒精含量检测仪检测，检测结果均为未检出乙醇成分。

（证据材料：司法鉴定意见书（暨大司鉴中心[2021]毒字第 D913 号、暨大司鉴中心[2021]毒字第 D1030 号）复印件）

（六）事故道路情况

1、道路基本情况

现场位于钟顺路石南路路口，钟顺路原双向八车道，因施工倒改，现保留双向四车道，沥青路面轻微破损，中央施工围蔽分隔；石南路单向两车道及一侧非机动车道，并采用机非护栏分隔。现场为施工路段，交通信号方式为交通标志标线。

2、交通设施情况

事故点路口标线基本清晰，部分标线有磨损。上游 500 米有旅游标志，上游 450 米有注意交叉路口标志，上游 400 米有慢行标志，上游 380 米有注意行人标志及交通信号灯，上游 340 米有校车站点标志及非机动车靠右行驶标志，上游 260 米有施

工作业标志，上游 220 米有限高提示标志，上游 160 米有限速标志、禁停标志及非机动车靠右行驶标志，上游 130 米有指路标志，上游 100 米有绕行标志，上游 30 米有限速标志及事故多发路段警示标志；现场有前方限高提示标志及注意行人标志；下游 130 米有禁停标志，下游 200 米为信号灯路口，下游 250 米有施工作业标志，下游 320 米有禁停标志，下游 500 米有禁停标志。

3、设施合理性分析

该路段有照明设施，设施符合相关要求。

（七）事故过错方及责任情况

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况:

1、田辉驾驶机件不符合技术标准的机动车在没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时没有让直行的车辆先行及没有按照操作规范安全驾驶，其过错行为是导致此事故发生的全部原因；沈文凯在事故中没有过错行为。

2、田辉的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]、第二十二条第一款[②]及《中华人民共和国道路安全法实施条例》第五十一条第七项[③]的规定。

3、根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九

---

①《道路交通安全法》第二十一条规定：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

②《道路交通安全法》第二十二条第一款规定：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

③《道路交通安全法实施条例》第五十一条第七项；“机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行：……在没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。相对方向行驶的右转弯机动车让左转弯车辆先行。”

十一条[①]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[②]的规定，田辉承担此事故的全部责任，沈文凯无责任。

（证据材料:《道路交通事故认定书》（第44011312021000072号））

（八）事故单位情况

穗和公司，于2021年01月29日取得广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA5CPY217G，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市白云区太和镇新广从一路66号东侧2号（自主申报），法定代表人：区键淳，注册资本：伍佰万元（人民币），成立日期：2019年04月26日，营业期限：2019年04月26日至长期，经营范围：道路运输业。于2019年06月05日取得了广州市白云区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100131891号，证件有效期：2019年06月05日至2023年06月04日，经营范围：普通货运。于2020年09月30日取得了广州市白云区余泥渣土管理所核发的《广州市建筑废弃物处置证（运输）》，编号：（白云）陆运字〔2020〕41号，有效期至2021年09月29日。该公司名下共有营运车辆25辆。

该公司履行安全生产管理职责情况如下：一、公司日常办公驻点番禺区石壁街石壁三村陈头岗位置，25台车辆从事运输；

---

①《道路交通安全法实施条例》第九十一条；“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

②《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项：“（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；……”

二、公司建立了安全生产管理责任制；三、对日常车辆出入进行了检查，根据车辆日常维保制度开展维保工作；四、建立了司机奖罚制度，每年开展两次综合性应急演练；五、开展了司机培训，要求司机驾驶车辆按照规定线路行驶。

2019年4月26日至2021年3月10日期间，穗和运输公司名下车辆违法情况表：

车牌号码	违法次数
粤ABT465	7
粤ACG709、粤ACB877	8
粤ADX110、粤ADY325	9
粤ABX448、粤ACM282	10
粤ACF705、粤ACW466	11
粤ACJ487、粤ADE182、粤ABK627	12
粤ADN638、粤ACB895、粤ADU175、粤ADX132	13
粤ABW820	14
粤ADN173、粤ADM196、粤ADV088、粤ADQ053	15
粤ADJ036	16
粤ADS577	17
粤ADA355	19

19台车违法信息10条以上，占经营性道路运输车辆总数（25台）比例为76%，超过5%。

（证据材料：《营业执照》、《道路运输经营许可证》、《广州市建筑废弃物处置证（运输）》、运输车辆违章情况核查表）

（九）勤务安排及落实情况

经核查，事故发生路段的当班勤务管理（10日2班勤务：上午09时00分至次日09时00分）分别由四中队民警潘冠南、樊炳坤负责。其中，潘冠南驾驶粤A4209警车负责核区内接处警工作。3班勤务共执罚6宗交通违法行为（B版），执罚车辆均为摩托车；处理交通事故3宗；巡逻35公里，潘冠南驾驶粤A4209警车负责辖区内接处警工作。

（十）交通安全宣传教育工作开展情况

区交警大队五进宣传员每月不定期至辖区、相关企业进行交通安全宣传，授课，派发传单。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

经调查认定，事故的直接原因是田辉驾驶机件不符合技术标准的机动车在没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时没有让直行的车辆先行及没有按照操作规范安全驾驶与沈文凯直行驾驶电动自行车发生碰撞。

（二）事故性质

经事故调查组通过调查和综合分析认定，该起事故是一起一般道路交通责任事故。

四、事故单位存在问题

穗和公司，违反了《安全生产法》第二十五条第四款[①]规定，未如实记录安全生产教育和培训情况。

---

①《安全生产法》第二十五条第四款规定：“……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）追究相关人员的刑事责任

田辉，穗和公司驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年5月12日被公安机关立案侦查。

（二）单位的处理建议（1个）

穗和公司，依据《安全生产法》第九十四条第（四）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）建议由企业给予内部问责处理的人员（3人）

1、何嘉杰，群众，穗和公司安全管理人员，未有效实施安全生产教育和培训工作，未督促安全管理人员如实记录驾驶员教育培训情况，建议由穗和公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

2、梁卫民，群众，穗和公司车队长，近两年企业车辆违章记录多，对驾驶员教育培训工作不到位，未如实记录驾驶员教育培训情况，建议由穗和公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

3、覃文基，群众，穗和公司安全员，近两年企业车辆违章记录多，对驾驶员教育培训工作不到位，未如实记录驾驶员教育培训情况，建议由穗和公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须

---

①《安全生产法》第九十四条规定：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；……”

管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）涉事泥头车企业属地交通运输管理部门要加强普运行业监管工作，督促管辖货运企业落实安全生产主体责任，按规定做好车辆技术管理、安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，开展安全隐患排查整治，安装使用卫星定位装置和落实动态监控等工作。事故发生地行业主管部门要依据《广东省货运行业乱象专项整治工作方案》加强重点货运源头监管，督促货源单位加强司机、计重员、装载员培训和管理，对不按规定进行装载培训、登记记录的，要依法严肃处理。对不按车辆限重配载的违法行为，移交属地交通执法部门严格依法查处。

（二）番禺区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质、安全教育情况等开展自查自纠，严格落实企业主体责任。

（三）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，

及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（四）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度，加强人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：　番禺区石南路出钟顺路西 31 米处“3 · 10”一般道路交通事故调处理组成员同意结案签名表

番禺区石南路出钟顺路西 31 米处
“3 · 10”一般道路交通事故
调查处理组
2021 年 7 月 23 日